

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U BARU, sudija Tamara Spasojević, sa zapisničarom Anom Stanišić u krivičnom predmetu okrivljenog B. A., zbog krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Baru Kt.br.499/21 od 29.04.2022.godine, nakon održanog glavnog, javnog pretresa u prisustvu zastupnika optužbe savjetnika kod Osnovnog državnog tužilaštva u Baru Đ. P., okrivljenog i branioca okrivljenog F. V., advokata iz B., dana 11.07.2022.godine donio je i istog dana javno objavio

P R E S U D U

Okrivljeni,

B. A., JMB...., od oca F. i majke B., rođene K., rođen 01.01.2002.godine u K., Republika S., stanuje u B., P. V. bb, državljanin Crne Gore, razumije crnogorski jezik a njegov je romski, radnik, neoženjen, bez djece, pismen, sa završena četiri razreda osnovne škole, lošeg imovnog stanja, osuđivan presudom Osnovnog suda u Baru K.br.250/20 koja je postala pravosnažna dana 19.11.2020.godine, zbog krivičnog djela krađa iz čl. 239 st. 1 u vezi člana 23 st. 2 KZ CG, kojom mu je izrečena uslovna osuda i utvrđena kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca, uslovno na 1 godinu, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.90/21 koja je postala pravosnažna dana 28.06.2021.godine zbog krivičnog djela krađa čl.239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 30 (trideset) dana, presudom Osnovnog suda u Baru K br. 224/21 koja je postala pravosnažna dana 03.12.2021.godine zbog krivičnog djela iz čl.239 st.1. KZCG na kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, presudom Osnovnog suda u Baru K br. 244/21 koja je postala pravosnažna dana 03.12.2021.godine zbog krivičnog djela iz čl.239 st.1. KZCG na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Baru K br. 177/21 koja je postala pravosnažna dana 20.01.2022.godine zbog krivičnog djela iz čl.239 st.1. KZCG na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca i presudom Osnovnog suda u Baru K br. 190/21 koja je postala pravosnažna dana 21.01.2022.godine zbog krivičnog djela iz čl.239 st.1. KZCG na kaznu zatvora u trajanju od 4 mjeseca.

K r i v j e

Što je,

U septembru 2021.godine, u dnevnim časovima, u Baru, na parkingu kod zelene pijace i ispred Auto Moto saveza, svjestan svog djela čije je izvršenje htio i svjestan da je njegovo djelo zabranjeno, tuđe pokretne stvari oduzeo drugom, u namjeri da njihovim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, na način što je otvorio nezaključani prtljažnik parkiranog putničkog vozila »Golf III« u svojini oštećenog B. M., i iz njega oduzeo i prisvojio njegove stvari: štap za pecanje »Shimano catana 30 50-100 g«, vrijednosti 87,40 € , varaličarski štap »Plusinno, 270« 60 g, vrijednosti 75,17 €, mašinicu za ribolov »Okuma 4000« vrijednosti 88,44 € , mašinicu za ribolov » Shimano vanford 500 XG« vrijednosti 299, 52 €, torbu za ribolov nepoznate marke vrijednosti 20 €, strunu »Tournament daiwa braid 8 0.14 mm«, vrijednosti 31,00 € i mašinu za pumpanje auto guma, nepoznate marke, vrijednosti 30,00 € i tako sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnoj visini od 631,53 €

- čime je izvršio krivično djelo krađa iz čl.239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore

Pa sud okrivljenog primjenom čl. 2, 4, 5, 13, 15, 32, 36 i 42 Krivičnog zakonika Crne Gore, te čl. 226, 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku,

O S U D U J E

Na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca.

Na osnovu čl.239 st.2 ZKP-a obavezuje se okrivljeni B. A. da svjedoku oštećenom B. M. na ime postavljenog imovinsko pravnog zahtjeva isplati iznos od 556,36 eura, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Okrivljeni je dužan da plati troškove postupka u iznosu od 170,50 €, kao i na ime sudskog paušala u iznosu od 50,00 €, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Obrazloženje

Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužioca u Baru Kt.br.499/21 od 29.04.2022.godine, stavljeno je na teret okrivljenom B.A. izvršenje krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, na način bliže naveden u izreci presude.

Okrivljeni B.A. je u svojoj odbrani priznao izvršenje krivičnog djela, navodeći da je krivično djelo izvršio na način što je, dok je prolazio pored vozila Golf III koje je bilo parkirano na parkingu zelene pijace prišao do vozila, otvorio prtljažnik koji je bio otključan, vidio je da su tamo dva štap za pecanje i torba, nakon čega je štapove na kojima su se nalazile i mašince za pecanje uzeo a torbu je ostavio u gepeku, a zatim je otišao do zelene pijace i jedan štap je prodao na zelenoj pijaci, a drugi štap koji nije prodao je sakrio na pijaci i kada je došla policija pokazao im je gdje se štap nalazi i isti predao. On je zavisnik od upotrebe narkotika već duže vrijeme, pa je i tog dana kada je izvršio krivično djelo konzumirao heroin, pojašnjavajući da krade da bi nabavio sebi novac za narkotike. Na glavnom pretresu je u svemu izjavio kao u prethodnom postupku i dodao da je takođe otuđio i torbu, strunu, kao i mašinu za pumpanje auto guma, kako je to navedeno u optužnom predlogu, pojašnjavajući da je to zaboravio da kaže u prethodnom postupku. U završnoj riječi je uputio izvinjenje oštećenom.

U dokaznom postupku sud je izveo sledeće dokaze: na saglasan predlog stranaka pročitana je iskaz svjedoka oštećenog M. B., pročitana je potvrda o privremeno oduzetim predmetima UP CB Bar – Stanica kriminalističke policije od 16.09.2021.godine, potvrda o vraćanju privremeno oduzetih predmeta Uprave policije CB Bar- Stanica kriminalističke policije od 16.09.2021.godine, nalaz i mišljenje vještaka ekonomsko-finansijske struke D. M. iz B. od 13.12.2021.godine, nalaz i mišljenje vještaka psihijatra K. S. od 26.04.2022.godine i pročitana je izvod iz kaznene evidencije Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava od 11.07.2022.godine na ime okrivljenog

Iz iskaza svjedoka oštećenog M. B. utvrđeno je da su mu ukradene mašicina za ribolov » Shimano vanford 500 XG« ,štap za pecanje »Shimano catana » 50 do 100 grama izbačaj, dužine 3 m, varaličarski štap dužine 2,70 m, fiter, 60 grama izbačaj, mašinicu za ribolov katana mašina PB 4000 , mašicina Okuma 4000, tašna u kojoj je bilo prilično vrijednosti ribljeg materijala i u toj tašni je bila struna Tournament daiwa braid 8 0.14 mm i mašinu za pumpanje auto guma. Navedene stvari su oduzete iz gepeka njegovog vozila marke Golf III, misli da je bilo otključano jer nije našao provaljenu bravu, a bilo je parkirano ispred Auto Moto saveza. Događaj se desio u sred dana. On je prijavio policiji da su mu oduzeta dva štapa i dvije mašince, a naknadno je uočio da nedostaju i druge stvari koje je pobrojao. Pridružio se krivičnom gonjenju protiv okrivljenog i postavio je imovinsko pravni zahtjev.

Iz potvrde o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije – Centar bezbjednosti Bar- Stanica kriminalističke policije od 16.09.2021.godine, utvrđeno je da je ovlašćeni policijski službenik CB Bar od okrivljenog privremeno oduzeo štap za pecanje marke »Plusinno 270« , crne boje, na razvlačenje. Potvrda je uredno potpisana od strane okrivljenog.

Iz potvrde o vraćanju privremeno oduzetih predmeta Uprave policije – Centar bezbjednosti Bar – Stanica kriminalističke policije od 16.09.2021.godine utvrđeno je da je ovlašćeni policijski službenik oštećenom M. B.

vratio štap za pecanje marke »Plusinno 270« , crne boje, na razvlačenje.

Iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke D. M. iz B. od 13.12.2021.godine utvrđeno je da vrijednost štapa za pecanje »Shimano catana 30 50-100 g«, iznosi 87,40 € , varaličarskog štapa »Plusinno, 270« 60 g, iznosi 75,17 €, mašince za ribolov »Okuma 4000« iznosi 88,44 €, mašince za ribolov »Shimano vanford 500 XG« iznosi 299, 52 €, torbe za ribolov nepoznate marke iznosi 20,00 €, struna »Tournament daiwa braid 8 0.14 mm«, iznosi 31,00 €, i mašine za pumpanje auto guma, nepoznate marke, iznosi 30,00 € , što sve ukupno iznosi 631,53 €.

Iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka iz oblasti psihijatrije S. K. iz F. od 26.04.2022.godine, utvrđeno je da je okrivljeni A. B. zavisnik od upotrebe opojnih droga, tj. Zavisnik od heroina. Radnju krivičnog djela za koje se tereti (krađa) je učinio usled zavisnosti od stalne upotrebe opojne droge. U času počinjenja djela okrivljeni je bio apstinencijalnoj krizi jer nije imao novca da nabavi heroin. Krivično djelo je izvršio sa namjerom da pribavi novac za heroin i inače je ovo krivično djelo specifično za narkomaniju. S obzirom da je ovo krivično djelo specifično za narkomaniju postoji opasnost da će usled ove zavisnosti i dalje vršiti ova ili slična krivična djela. U vrijeme izvršenja radnje djela za koje se sumnjiči sposobnost okrivljenog da shvati značaj svog djela i sposobnost da upravlja vlastitim postupcima bila je smanjena, ali ne bitno.

Iz izvoda iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, izdat na ime okrivljenog od 11.07.2022.godine, utvrđeno je da je osuđivan i to: presudom Osnovnog suda u Baru K.br.250/20 koja je postala pravosnažna dana 19.11.2020.godine, zbog krivičnog djela krađa iz čl. 239 st. 1 u vezi člana 23 st. 2 KZ CG, kojom mu je izrečena uslovna osuda i utvrđena kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca, uslovno na 1 godinu, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.90/21 koja je postala pravosnažna dana 28.06.2021.godine zbog krivičnog djela krađa čl.239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 30 (trideset) dana, presudom Osnovnog suda u Baru K br. 224/21 koja je postala pravosnažna dana 03.12.2021.godine zbog krivičnog djela iz čl.239 st.1. KZCG na kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, presudom Osnovnog suda u Baru K br. 244/21 koja je postala pravosnažna dana 03.12.2021.godine zbog krivičnog djela iz čl.239 st.1. KZCG na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Baru K br. 177/21 koja je postala pravosnažna dana 20.01.2022.godine zbog krivičnog djela iz čl.239 st.1. KZCG na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca i presudom Osnovnog suda u Baru K br. 190/21 koja je postala pravosnažna dana 21.01.2022.godine zbog krivičnog djela iz čl.239 st.1. KZCG na kaznu zatvora u trajanju od 4 mjeseca.

Ocjenom dokaza izvedenih na glavnom pretresu, svakog pojedinačno i u međusobnoj povezanosti, na nesumnjiv način je utvrđeno da je okrivljeni B. A. izvršio krivično djelo krađa čl.239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, na način predstavljen u izreci presude.

Okrivljeni u svojoj odbrani priznaje izvršenje krivičnog djela, detaljno navodeći kako je prolazeći pored vozila Golf III koje je bilo parkirano na parking u zelene pijace prišao do vozila, otvorio prtljažnik koji je bio otključan, vidio je da su tamo dva štapa za pecanje i torba, nakon čega je štapove na kojima su se nalazile i mašince za pecanje uzeo, a zatim je otišao do zelene pijace i jedan štap je prodao na zelenoj pijaci, a drugi štap koji nije prodao je sakrio na pijaci i kada je došla policija pokazao im je gdje se štap nalazi i isti predao. Takođe je

otuđio i torbu, strunu, kao i mašinu za pumpanje auto guma, kako je to navedeno u optužnom predlogu, pojašnjavajući da je to zaboravio da kaže u prethodnom postupku.

Priznanje okrivljenog sud je cijenio kao jasno i potpuno, a isto je potvrđeno detaljnim i jasnim iskazom svjedoka oštećenog M. B., na čiji iskaz nije bilo primjedbi, iz kog razloga mu je sud poklonio punu vjeru. Isti je svom iskazu naveo da su mu oduzete mašinicu za ribolov »Shimano vanford 500 XG«, štap za pecanje »Shimano catana« 50 do 100 grama izbačaj, dužine 3 m, varaličarski štap dužine 2,70 m, fiter, 60 grama izbačaj, mašinicu za ribolov katana mašina PB 4000, mašinicu Okuma 4000, tašna u kojoj je bila struna Tournament daiwa braid 8 0.14 mm i mašinu za pumpanje auto guma. Navedene stvari su oduzete iz otključanog gepeka njegovog vozila marke Golf III, koje je bilo je parkirano ispred Auto Moto saveza. Priznanje okrivljenog i iskaz svjedoka oštećenog potvrđeni su i sadržajem pisanih dokaza i to potvrdom o privremeno oduzetim predmetima UP CB Bar – Stanice kriminalističke policije od 16.09.2021.godine i potvrdom o vraćanju privremeno oduzetih predmeta Uprave policije CB Bar- Stanica kriminalističke policije od 16.09.2021.godine iz koje je utvrđeno da je ovlašćeni policijski službenik oštećenom M. B. vratio štap za pecanje marke »Plusinno 270«, crne boje, na razvlačenje, koji je prethodno oduzet od okrivljenog.

Iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke D. M., koji je sud cijenio kao stručan, objektivan i jasan, na koji u krajnjem nije bilo primjedbi, iz kog razloga mu je poklonio punu vjeru utvrđeno je da vrijednost otuđenih stvari bliže navedenih u izreci presude ukupno iznosi 631,53 eura.

Imajući u vidu odbranu okrivljenog da je prije izvršenja krivičnog djela konzumirao narkotike, angažovan je vještak iz oblasti psihijatrije dr S. K., koji je u svom stručnom, objektivnom i jasnom nalazu i mišljenju, na koji u krajnjem nije bilo primjedbi utvrđeno da je okrivljeni A. B. zavisnik od upotrebe opojnih droga, tj. zavisnik od heroína, da je radnju krivičnog djela za koje se tereti učinio usled zavisnosti od stalne upotrebe opojne droge, da je u času počinjenja djela bio u apstinencijalnoj krizi jer nije imao novca da nabavi heroin. Naveo je da je u vrijeme izvršenja radnje djela za koje se tereti sposobnost okrivljenog da shvati značaj svog djela i sposobnost da upravlja vlastitim postupcima sposobnost okrivljenog da shvati značaj svog djela i sposobnost da upravlja vlastitim postupcima bila je smanjena, ali ne bitno.

Okrivljeni je krivično djelo učinio sa direktnim umišljajem, jer je bio svjestan da oduzima tuđe pokretne stvari, a utvrđena je i njegova namjera da prisvajanjem istih pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist. Pravno kvalifikujući činjenično stanje sud je našao da su se u radnjama okrivljenog stekli svi elementi bića krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 Krivičnog zakonika.

Odlučujući se za krivičnu sankciju prema okrivljenom sud je cijenio sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti iz čl.42 Krivičnog zakonika Crne Gore. Od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog sud je cjenio njegove imovinske prilike, jer je lošeg imovnog stanja, priznanje krivičnog djela čime je olakšao vođenje krivičnog postupka i odnos prema posljedici izražen kroz kajanje i upućeno izvinjenje oštećenom. Od otežavajućih okolnosti na strani okrivljenog sud je cjenio njegovu raniju osuđivanost i to za isto krivično djelo, što ga čini sprecijalnim povratnikom, pa je imajući u vidu navedene olakšavajuće i otežavajuću okolnost u vidu ranije osuđivanosti, sud okrivljenom izrekao kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca. Izrečena kazna zatvora u

trajanju od 2 (dva) mjeseca prema okrivljenom odgovara težini izvršenog krivičnih djela i predstavlja mjeru kojom će se postići svrha kažnjavanja iz čl.32 Krivičnog zakonika u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz člana 4 stav 2 Krivičnog zakonika i na taj način dovoljno uticati na okrivljenog da u buduće ne vrši krivična djela.

Kako je svjedok oštećeni M. B. postavio imovinsko pravni zahtjev u vrijednosti otuđenih stvari, sud je na osnovu čl.239 st.2 ZKP-a, a imajući u vidu nalaz i mišljenje sudskog vještaka finansijske struke D. M., te činjenicu da je oštećenom vraćen štap za pecanje marke »Plusinno 270«, crne boje, na razvlačenje, čija vrijednost iznosi 75,17 €, obavezao okrivljenog da na ime postavljenog imovinsko pravnog zahtjeva svjedoku oštećenom plati iznos od 556,36 eura, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Odluka o troškovima postupka zasniva se na odredbi čl.229 ZKP-a, pa je okrivljeni dužan da plati ovom sudu troškove krivičnog postupka u iznosu od 170,50 eura, koji troškovi se odnose na vještačenje putem vještaka finansijske struke D. M. i na ime paušala u iznosu od 50,00 €, koji se odnose na troškove za rad suda koji su određeni prema trajanju, složenosti krivičnog postupka i imovinskim prilikama optuženog, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom izvršenja.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U BARU

Dana 11.07.2022.godine

ZAPISNIČAR S U D I J A,

Ana Stanišić Tamara Spasojević

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude može se izjaviti žalba Višem sudu u Podgorici u roku od 8 dana od dana prijema pismenog otpravka. Žalba se predaje ovom sudu u dva primjerka.

Dna.

- ODT iz Bara,

- okrivljenom,

- u spise.

Nakon pravosnažnosti:

- svjedoku oštećenom
